

N. R.G. 2385/2019



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione quarta civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Marisa Gisella Nardo	Presidente
dr. Anna Mantovani	Consigliere
dr. Francesca Maria Mammone	Consigliere rel

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **2385/2019** promossa in grado d'appello

DA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), elettivamente domiciliata
in VIA FONTANA, 22 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. SILVIA
PONTEDURO, che la rappresenta e difende come da delega in atti

APPELLANTE

CONTRO

CP_1 (C.F. *C.F._2*), elettivamente domiciliato in LARGO
SCHUSTER, 1, 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. ANGELA GANDINI, che lo
rappresenta e difende come da delega in atti

avente ad oggetto: Vendita di cose immobili
sulle seguenti conclusioni.

Per ASSUNTA INCORONATO:

“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, previa ogni più opportuna declaratoria e provvidenza del caso, in totale **rimforma dell’impugnata sentenza**, previa acquisizione del fascicolo di primo grado, così

GIUDICARE

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: previa qualunque formula e/o statuizione, **accertato** il mancato adempimento di *CP_1* delle obbligazioni assunte con la scrittura privata del 27.03.2003, **dichiarare** la risoluzione della predetta scrittura privata del 27.03.2003 per inadempimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1453, delle prestazioni assunte da *CP_1* e per l’effetto **accertata e dichiarata** la fondatezza delle argomentazioni e dei motivi di gravame esposti da *Parte_1*, **in totale riforma della gravata sentenza** n. 3662/19 resa il 26.03.2019 dal Tribunale di Milano, Se-zione IV Civile, Dott.ssa Terni, e depositata il 12.04.2019 all’esito del procedimento rubricato al R.G. n. 55913/15, **rigettare** tutte le domande formulate da *CP_1* nel giudizio di primo grado, in quando infondate sia in fatto che in diritto, per i motivi esposti in atti;

IN VIA ISTRUTTORIA: previa rimessione della causa sul ruolo, **ammettere** prova per interrogatorio formale e per testimoni sui seguenti capitoli, tutti da intendersi preceduti dalla locuzione “vero che”:

1. a far tempo dall'anno 1996 e sino all'anno 1999, la Sig.ra **Parte_1** mensilmente prelevava gli emolumenti dalla stessa percepiti per l'attività di operaia dalla stessa svolta e consegnava tali somme al Sig. **CP_1**
2. nell'anno 2002 il Sig. **CP_1** e la Sig.ra **Parte_1** si recavano presso la **[...]** **Org_1** [ora **Organizzazione_2**], filiale di Corso Lodi, ed il Sig. **CP_1** chiedeva alla Sig.ra **Parte_1** di sottoscrivere dei documenti alla stessa sconosciuti;
3. nel corso dell'anno 2010 il Sig. **CP_1** obbligava la Sig.ra **Parte_1** ad apporre la propria sottoscrizione su fogli in bianco e su documenti sconosciuti alla stessa Sig.ra **Parte_1** minacciando, in caso contrario, di “riempirla di botte”;
4. nell'anno 2012 il **Per_1** e la Sig.ra **Parte_1** si recavano presso l'Istituto di credito **Org_3** , filiale di Via Bronzetti, angolo Via Melloni, ed il Sig. **CP_1** intimava alla Sig.ra **Parte_1** di sottoscrivere dei documenti alla stessa sconosciuti, minacciando, nel caso di suo rifiuto, di “rovinarla”;
5. in data 25.01.2012 la Sig.ra **Parte_1** veniva aggredita verbalmente dal Sig. **CP_1** e minacciata nei modi e nei termini meglio indicati nella querela agli atti [doc. 4, verbale di denuncia del 26.01.2012 da rammostrare al teste];
6. in data 08.03.2012, sulle scale dell'immobile di Via Benaco n. 26 in Milano, il Sig. **CP_1** rivolgeva alla Sig.ra **Parte_1** la seguente frase “*se non mi ridai la casa ti ammazzo*” [doc. 5. verbale di denuncia del 08.03.2012 da rammostrare al teste];
7. in data 08.03.2012, il Sig. **CP_1** aggrediva fisicamente la Sig.ra **Parte_1** nei modi e nei termini meglio indicati nella querela agli atti [docc. 5 e 6 da rammostrare al teste].
8. verso la fine del mese di aprile 2012 il Sig. **CP_1** faceva sottoscrivere alla Sig.ra **Parte_1** dei fogli bianchi, urlando che se non li avesse sottoscritti l'avrebbe uccisa con le sue stesse mani.

Si indicano come testimoni sui capitoli formulati:

- **Testimone_1** , residente in Milano, alla Via Perugino n. 15;
- **Testimone_2** , residente in Limbiate (MB), alla Via Padova n. 1;

- **Controparte_2**, residente in Milano, Via Uccelli di Nemi n. 33;
- **CP_3** residente in Milano, alla Via Sottocorno n. 7;
- **Controparte_4**, residente a Vizzolo Predabissi (MI), alla Via Roma n. 5.

IN OGNI CASO: con il favore delle spese tutte di lite, competenze e compensi professionali di difesa relativi e successivi occorrendi, di entrambi i gradi del giudizio.

Per **CP_1**

“Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:

1. IN VIA PRELIMINARE:

a) **dichiarare la inammissibilità dei documenti** di controparte sub. 7, 8, 9, 10 relativi fascicolo primo grado ivi prodotti e depositati tardivamente e per l’effetto espungere gli stessi anche dal presente giudizio;

b) **dichiarare l’inammissibilità dell’appello** proposto da **Parte_1** ai sensi e per gli effetti dell’art. 342 c.p.c. non essendo stati rispettati i requisiti imposti dalla predetta disposizione così come modificata ed integrata;

2. NEL MERITO:

- **IN VIA PRINCIPALE: RESPINGERE** in ogni sua parte l’avverso atto di appello per essere lo stesso infondato in fatto e in diritto siccome proposto e per l’effetto confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 3662/2019, disponendo per le conseguenziali annotazioni presso la Conservatoria dei RR.II.

- **IN VIA SUBORDINATA: RESPINGERE** in ogni caso le domande *ex adverso* proposte ivi comprese tutte le istanze istruttorie e, conseguentemente, in riforma *in parte qua* della gravata sentenza del Tribunale di Milano, così disporre

I°) - previo accertamento che tra i signori **CP_1** nato a Napoli il 02.06.1963,

C.F.: **CodiceFiscale_3** e **Parte_1** nata Napoli il 18.02.1963 C.F.:

C.F._1 è intercorso un negozio fiduciario in virtù del quale la convenuta, con scrittura privata del 27.02.2003 si è impegnata a trasferire all’attore o a

persone da questi designate, a semplice richiesta e senza pretesa di corrispettivo alcuno, gli immobili alla stessa pervenuti con atto a rogito notaio dott. *Persona_2* di Milano in data 27 febbraio 2003 Rep. 4.384, raccolta 2.490; accertato altresì che *Parte_1* [...] si è resa inadempiente al patto di fiducia, omettendo di provvedere al ritrasferimento dei predetti immobili in favore dell'attore, come da questi intimato, **trasferire o comunque disporre il trasferimento al signor *CP_1* ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 cod. civ.** con sentenza sostitutiva del rogito ed avente efficacia traslativa tra le parti, la piena proprietà dell'immobile posto al secondo piano dell'edificio sito in Milano Via Benaco n. 26, composto di tre locali e servizi con annesso un vano cantina al piano seminterrato ed un vano solaio nel sottotetto, censito nel Catasto Fabbricati di Milano al foglio 556 (cinquecentocinquantasei), particella 203 (duecentotre), subalterno 23 (ventitre), piano 2 – 7 – S1, z.c. 2, Categoria A/3 classe 3 vani 5,5 con rendita catastale Euro 639,12, confinante rispettivamente: a) l'appartamento con : proprietà comune e area sovrastante i box, il già mappale 1479, proprietà comune, altra proprietà; b) la cantina con: intercapedine, altra cantina, ancora altra cantina e proprietà comune; c) il solaio con: area sovrastante le autorimesse, altro solaio, proprietà comune, altro solaio; ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano di procedere alla trascrizione della emananda sentenza con esonero da ogni responsabilità al riguardo; condannando altresì per l'effetto la convenuta all'immediato rilascio degli immobili sopra descritti, liberandoli da sè, persone e/o cose;

II°) - in denegata ipotesi in cui non si ritenesse di accogliere la domanda di esecuzione in forma specifica di cui al punto precedente, **condannare** la convenuta al trasferimento in favore di *CP_1*, senza pretesa di corrispettivo, degli immobili meglio descritti nell'atto a rogito notaio dott. *Persona_2* di Milano in data 27 febbraio 2003 Rep. 4.384, raccolta 2.490 e nella scrittura privata intercorsa in pari data tra le parti, con ordine al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alle prescritte annotazioni e/o trascrizioni con esonero da ogni responsabilità; ovvero in ipotesi di

omesso adempimento nel determinando termine, condannare la convenuta al pronto pagamento in favore dell'attore della somma di € 260.000,00 quale valore commerciale dell'immobile per cui è causa e/o di quella somma maggiore o minore che a tale titolo verrà accertata e/o ritenuta di giustizia con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo ed oltre al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata e/o ritardata stipula dell'atto di trasferimento;

III°) in via di ulteriore subordine: dato atto che la signora *Parte_1* nulla ha corrisposto a titolo di corrispettivo e/o prezzo di vendita dell'immobile alla stessa trasferito con atto a rogito notaio dott. *Persona_2* di Milano in data 27 febbraio 2003 Rep. 4.384, raccolta 2.490, **condannare** la convenuta al pronto pagamento in favore del signor *CP_1* del valore commerciale dell'immobile per cui è causa che allo stato si quantifica in € 260.000,00 e/o di quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo ed oltre al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da accertare in altro separato giudizio;

IV°) in via di estremo subordine, accertata la nullità e/o la inesistenza e/o la inefficacia e comunque la invalidità dell'atto a rogito notaio dott. *Persona_2* di Milano in data 27 febbraio 2003 Rep. 4.384, raccolta 2.490 di compravendita dell'immobile per cui è causa e relative pertinenze quale risultato di una operazione "fittizia" per i motivi di cui in premessa, **dichiarare** il signor *CP_1* unico ed effettivo titolare dell'immobile posto al secondo piano dell'edificio di Milano Via Benaco n. 26, composto di tre locali e servizi con annesso un vano cantina al piano seminterrato ed un vano solaio nel sottotetto censito nel Catasto Fabbricati di Milano al foglio 556 (cinquecentocinquantasei), particella 203 (duecentotre), subalterno 23 (ventitre), piano 2 – 7 – S1, z.c. 2, Categoria A/3 classe 3 vani 5,5 con rendita catastale Euro 639,12, confinanti rispettivamente: a) l'appartamento con : proprietà comune e area sovrastante i box, il già mappale 1479, proprietà comune, altra proprietà; b) la cantina con:

intercapedine, altra cantina, ancora altra cantina e proprietà comune; c) il solaio con: area sovrastante le autorimesse, altro solaio, proprietà comune, altro solaio, **ordinando** al Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano di procedere alla relativa trascrizione con esonero da ogni responsabilità al riguardo; condannare altresì per l'effetto la convenuta all'immediato rilascio degli immobili sopra descritti, liberandoli da sè, persone e/o cose. Il tutto con ogni conseguenziale pronuncia.

V) Condannare in ogni caso la signora *Parte_1* ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, I comma c.p.c. al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. *CP_1*, patrimoniali e non patrimoniali, secondo quanto sarà accertato in corso di causa e/o ritenuto di giustizia, **oltre alla condanna** della stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma III c.p.c, sulla cui quantificazione ci si rimette alla prudente valutazione del Giudicante.

VI°) Il tutto e in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio, refusione spese generali 15% Iva e CPA come per legge”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3662/2019, pubblicata il 12 aprile 2019, ha dichiarato la nullità, per simulazione assoluta, del contratto di compravendita immobiliare stipulato tra *CP_1* ed *Controparte_5* in data 27 febbraio 2003; ha respinto la domanda proposta dal *CP_1* di condanna della *CP_5* al rilascio dell'immobile; ha dichiarato inammissibile la querela di falso proposta dalla convenuta in relazione alla scrittura privata sempre in data 27 febbraio 2003.

Controparte_5 ha proposto appello contro detta sentenza, chiedendo a questa Corte di accertare l'inadempimento, da parte del *CP_1* delle obbligazioni assunte con la scrittura privata del 27 marzo 2003 già impugnata con la querela di falso, la risoluzione dell'accordo in essa consacrato ai sensi dell'art. 1453 c.c. e, in totale riforma della sentenza appellata, il rigetto delle domande formulate dal *CP_1* ei suoi confronti.

Il **CP_1** si è costituito, eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e delle “nuove” produzioni effettuate dalla **Parte_1** mediante inserimento nel fascicolo di primo grado di documenti allegati, in quel giudizio, alla comparsa conclusionale; nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello e, in via condizionata al suo eventuale accoglimento, ha riproposto le domande proposte in primo grado.

Disposta la trattazione scritta del procedimento, le parti hanno precisato le conclusioni mediante deposito di note scritte e questa Corte, in data 5 novembre 2020, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va respinta l'eccezione proposta da **CP_1** ex art. 342 c.p.c., dal momento che, alla luce dell'ampia interpretazione, ispirata a criteri di conservazione processuale, fornita di tale norma dalla Corte di cassazione con sentenza n. 2143/15, l'atto introduttivo, letto nel suo complesso, consente di desumere, seppure con qualche ostacolo derivante dalla non linearità dell'esposizione e dal ripetuto utilizzo di espressioni atecniche, quale parte della sentenza di primo grado s'intenda censurare e quali siano le modifiche richieste.

Sempre in rito, sono inutilizzabili i documenti da 7 a 10 prodotti dalla parte appellante che si sono sicuramente formati prima di aprile 2018 e dunque ben prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 5 dicembre 2018, nel corso della quale [...]

Parte_1 ben avrebbe potuto (e dovuto) chiedere la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, secondo comma, codice di procedura civile (cfr. Cass. n. 4841/2012 per l'affermazione del principio secondo il quale “*la rimessione in termini prevista dall'art. 153, comma 2, cod. proc. civ. (ovvero, in precedenza, dall'art. 184 bis dello stesso codice) deve essere domandata dalla parte interessata senza ritardo e non appena essa abbia acquisito la consapevolezza di avere violato il termine stabilito dalla legge o dal giudice per il compimento dell'atto*”). La mancata proposizione dell'istanza non

consente di ravvisare, in questo grado, la sussistenza delle condizioni per derogare al chiaro disposto dell'art. 345 c.p.c., ai sensi del quale possono essere prodotti in appello unicamente i documenti che la parte dimostri di non aver potuto incolpevolmente produrre nel giudizio di primo grado.

Ovviamente inutilizzabile è anche il decreto di rinvio a giudizio in data 18 dicembre 2019, allegato dalla parte appellante alla comparsa conclusionale depositata il 31 dicembre 2020, che, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., deve contenere le sole conclusioni già precisate ed il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano, sicché non può essere utilizzata per alterare, nella fase decisionale del procedimento ed in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l'ambito obiettivo della controversia. Si aggiunga che il documento, anche in questo caso, si è formato prima sia dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 5 novembre 2020 che della prima udienza, tenutasi il 30 gennaio 2020 e che si tratta di documento concernente un (triste) episodio del tutto estraneo all'oggetto del presente giudizio di appello, che verte esclusivamente sui pretesi errori commessi dal Tribunale di Milano con riferimento alla scrittura privata datata 27 febbraio 2003.

Venendo quindi all'esame del merito, è utile sinteticamente rammentare che il **CP_1** gi dinanzi al Tribunale di Milano chiedendo, in via principale, l'adempimento dell'obbligazione assunta dal coniuge **Parte_1** con scrittura privata del 27 febbraio 2003 di ritrasferimento di un immobile oggetto di un contratto di vendita stipulato in pari data. Egli sostenne il carattere fiduciario dell'intestazione e, solo in via di "estremo subordine", dedusse la nullità del contratto di compravendita. La **Parte_1**, sostenne invece, in via principale, il riempimento abusivo della scrittura privata del 27 febbraio 2003, che impugnò con la querela di falso e chiese il riconoscimento del suo diritto di proprietà sull'immobile; in subordine, domandò che venisse accertata *"la risoluzione della predetta scrittura privata del 27.03.2003 per inadempimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453, delle prestazioni assunte da* **CP_1** *."*

Con tale scrittura le parti si erano date atto del mancato versamento del corrispettivo da parte dell'acquirente e del carattere fiduciario dell'intestazione alla **Parte_1** della proprietà dell'immobile e si erano impegnate, la **Parte_1**, ad amministrare l'immobile secondo le indicazioni del coniuge **CP_1** ed a ritrasferirglielo quando ne avesse fatto richiesta e, il **CP_1** ad anticipare e rimborsare alla moglie le spese condominiali e tutte quelle connesse alla proprietà del bene.

Il Tribunale, premesso di volersi attenere, nell'esame della controversia, al criterio della ragione più liquida e, comunque, tenuto conto del carattere preliminare della questione di validità del contratto di compravendita, accolse la domanda subordinata del **CP_1** e dichiarò nullo, per simulazione assoluta, il contratto di compravendita intercorso tra le parti. Affermò anche, in motivazione, la nullità della scrittura del 27 febbraio 2003 e, in quanto pattuizione ininfluyente per la decisione, dichiarò inammissibile la querela di falso.

Parte_1, con il proprio atto di appello, ha chiesto la riforma integrale della sentenza di primo grado ed il rigetto delle domande proposte dal **CP_1** ma non ha in alcun modo contestato le argomentazioni che sorreggono la declaratoria di nullità del contratto di compravendita, né la impugnato la declaratoria di inammissibilità della querela di falso.

Con il primo motivo di appello, infatti, ha lamentato l'omessa valutazione dell'eccezione di inadempimento proposta e l'erronea interpretazione degli articoli 1414 e 1453 c.c., sostenendo che il tribunale avrebbe omesso *“ogni valutazione in ordine a tale eccezione, arrivando ad una stringata e superficiale pronuncia di nullità per simulazione del contratto, dimenticando l'inadempimento del sig. **CP_1** in ordine al contratto dissimulato”*.

In particolare, secondo l'appellante, il primo giudice avrebbe dovuto valutare in ogni caso le conseguenze dell'inadempimento del **CP_1** che non le avrebbe rimborsato, come promesso, le spese condominiali relative all'immobile, e dunque avrebbe dovuto

pronunciare, ai sensi dell'art. 1453 c.c., la risoluzione del contratto “dissimulato”, tale intendendo la scrittura privata del 27 febbraio 2003.

Il motivo è palesemente infondato.

L'appellante, pur dolendosi genericamente della “*superficialità*” del tribunale nell'aver ritenuto l'invalidità della vendita, non ha svolto alcuna critica, in fatto o in diritto, al ragionamento alla luce del quale il primo giudice ha escluso che tra le parti sia intercorso un negozio fiduciario ed ha affermato che la compravendita stipulata il 27 febbraio 2003 e registrata il 10 marzo 2003, è assolutamente simulata e perciò improduttiva di effetti.

La declaratoria di nullità del contratto di compravendita registrato il 10 marzo 2003 non costituisce dunque oggetto del gravame.

Ne deriva l'assoluta infondatezza del motivo proposto dalla Parte_1, poiché, una volta accertata la nullità della compravendita e dunque la sua originaria inidoneità a produrre un qualsivoglia effetto traslativo, va affermata anche la nullità dell'accordo consacrato nella (apparentemente) coeva scrittura privata, volto unicamente a disciplinare tra le parti gli effetti di un contratto nullo.

Detta scrittura non può essere quindi invocata a fondamento di alcuna pretesa, né si può discutere del suo asserito inadempimento, poiché la domanda di risoluzione postula, come l'azione di adempimento, l'assenza di ragioni che determinino la nullità del contratto (cfr. Cass. ord. n. 1036/2019).

Nessun beneficio, del resto, potrebbe derivare dalla risoluzione di tale accordo –non certo un contratto “dissimulato” (poiché il tribunale ha accertato la simulazione assoluta), ma diretto, nelle intenzioni delle parti, a disciplinare la situazione di apparenza creata con la stipulazione del contratto di compravendita- alla parte appellante, dal momento che, come si è detto, la sentenza non è stata impugnata nella parte in cui ha escluso l'esistenza di un *pactum fiduciae* e che è ormai definitivo l'accertamento della nullità della compravendita.

In sostanza, se l'idea dell'appellante è che, accertato l'inadempimento del CP_1 agli obblighi di rimborsarle le spese sostenute, verrebbe meno il suo obbligo di ritrasferimento, sancito dalla scrittura privata in questione, è evidente come un tale effetto sarebbe in ogni caso impedito dal giudicato che si è formato sulla invalidità del contratto simulato.

Il secondo motivo di appello segue le sorti del primo.

La Parte_1 contesta al tribunale di aver errato nella valutazione dei fatti che hanno dato origine alla controversia.

Al riguardo, vi è un'evidente incongruenza tra la trascrizione delle parti della sentenza impugnate (*“la convenuta ha dedotto che il contratto veniva posto in essere dal CP_1 a fini fiscali, al fine di eludere eventuali azioni esecutive da parte dei debitori dello stesso [...] inoltre la stessa convenuta nell'atto di querela nei confronti dell'attore in data 09 marzo 2012 avanti la Stazione dei Carabinieri di Milano Vigentino, riferiva che l'immobile le era stato intestato da quest'ultimo, il cui “vero obiettivo era di rientrare nel possesso” dello stesso immobile”*) e le argomentazioni che seguono (cfr. pagg. 10 e 11 dell'atto di appello). La parte appellante, infatti, non disconosce le dichiarazioni rese, peraltro contenute in documenti ad essa pacificamente riferibili (la comparsa di risposta nel giudizio di primo grado e la querela sporta contro il CP_1, ma si duole del fatto che il tribunale abbia attribuito rilevanza alla controdedichiarazione del 27 febbraio 2003, tralasciando sia di accertare le circostanze in cui essa fu sottoscritta (in tesi, dopo diversi anni dalla stipulazione della compravendita e a seguito di gravi minacce) e registrata, sia l'eccezione *“di non aver firmato tale scritto”*.

Tuttavia, il tribunale non ha attribuito alla scrittura privata in questione alcuna rilevanza, tanto da aver dichiarato inammissibile la querela di falso proposta dalla Parte_1 sul presupposto del suo riempimento *absque pactis* –questa, infatti, la tesi della parte appellante nel giudizio di primo grado-, proprio perché *“relativa ad atto non influente ai fini della decisione”*.

Tanto è sufficiente a far ritenere l'infondatezza del motivo e l'inutilità delle istanze istruttorie formulate.

L'appello va dunque respinto.

Le spese del grado seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo, considerata la controversia di valore indeterminabile e di bassa complessità, e senza nulla riconoscere per la non svolta attività istruttoria.

Non si provvede in ordine al raddoppio del contributo unificato, poiché prenotato a debito a seguito dell'ammissione della parte appellante al Patrocinio a spese dello Stato.

PQM

La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione o istanza disattesa:

-rigetta l'appello proposto da *Parte_1* contro la sentenza n.3662/2019 del tribunale di Milano, pubblicata il 12 aprile 2019, che, per l'effetto, conferma;

-condanna *Parte_1* a rifondere a *CP_1* le spese del presente giudizio che liquida in €5.000 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, iva se dovuta e cpa di legge.

Così deciso il 3 febbraio 2021

Il consigliere est.

Francesca Maria Mammone

Il presidente

Marisa Gisella Nardo

